

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1359/2530

นาง อัมพร ขามธาตุ กับพวก
ร้านสหกรณ์ โรงงาน กระดาษ บางปะอิน
จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 204, มาตรา 224

พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2511 มาตรา 89, มาตรา 90, มาตรา 94

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 52

สหกรณ์แม้จะได้เลิกกิจการไปแล้ว ก็ยังถือว่าคงดำรง อยู่ตราบเท่าเวลาที่ยังจำเป็นเพื่อการชำระบัญชี ดังนั้นสภาพการเป็นนิติบุคคลของสหกรณ์ยังไม่สิ้นสุดลง นิติสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างของสหกรณ์กับสหกรณ์นายจ้างจึงหาได้สิ้นสุดลงไม่ การที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้ผู้ชำระบัญชี มีหน้าที่สะสม ติดตามทรัพย์สินของสหกรณ์ที่มีอยู่มาจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชย หาใช่เป็นการพิพากษาเกินคำขอไม่ สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าไม่มีกฎหมายบังคับให้นายจ้างต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้าง จะถือว่านายจ้างผิดนัดตั้งแต่วันเลิกจ้างไม่ได้ ฉะนั้นเมื่อไม่ปรากฏว่าลูกจ้างทวงถามเมื่อใดแล้วลูกจ้างก็ชอบที่จะได้รับดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้อง.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ. 2511 จำเลยที่ 2 เป็นประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ต่างๆ แทนจำเลยที่ 1 โจทก์ ทั้งสี่เป็นลูกจ้างประจำของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้ออกคำสั่งเลิกจ้างโจทก์ กับพวกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่บอกกล่าวล่วงหน้า ขอให้ศาลบังคับให้จำเลย ชดใช้เงินค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

จำเลยที่ 2 ให้การว่าจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบเพราะการบอกเลิกการจ้างได้ปฏิบัติตาม กฎหมายแรงงานแล้ว

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยที่ 1 จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าชดเชยแก่โจทก์ โดยให้จำเลยที่ 3 ในฐานะผู้ชำระบัญชีมีหน้าที่สะสางติดตาม ทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ที่มีอยู่มาจ่ายให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 3 อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ได้ความตามที่ศาลแรงงานกลางสอบถาม คู่ความว่า ร้านสหกรณ์โรงงานกระดาษบางปะอิน จำกัด จำเลยที่ 1 โดยนายใบ ทอง กลม จำเลยที่ 2 เป็นประธานกรรมการ ต่อมาได้ประกาศเลิกกิจการตามประกาศนาย ทะเบียนสหกรณ์ ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2529 และได้แต่งตั้งนางศรีสมร สอนองญาติ จำเลยที่ 3 เป็นผู้ชำระบัญชีในวันเดียวกันนั้น ต่อมาวันที่ 26 มิถุนายน 2529 จำเลย ที่ 2 ประธานกรรมการได้ออกคำสั่งเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่และคดีฟังได้เป็นยุติตามคำ พิพากษาศาลแรงงานกลางว่า คำสั่งเลิกจ้างมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2529 โดย จำเลยยังมีได้จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยให้โจทก์ทั้งสี่ตาม ฟ้อง

ข้อที่จำเลยที่ 3 อุทธรณ์ว่า สภาพการเป็นนายจ้างของจำเลยที่ 1 สิ้นสุดลงโดยการเลิกกิจการ มีผลให้นิติสัมพันธ์การเป็นนายจ้างถูกจ้างสิ้นสุดลงด้วย จึงไม่ใช่เป็นการเลิกจ้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานนั้นพิเคราะห์แล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 มาตรา 89 บัญญัติไว้ใจความว่า สหกรณ์นั้นแม้จะได้เลิกกิจการไปแล้วก็ให้ถือว่ายังคงดำรงอยู่ตราบเท่าเวลาที่จำเป็นเพื่อการชำระบัญชี แสดงว่าสภาพการเป็นนิติบุคคลของจำเลยที่ 1 ยังไม่สิ้นสุดลงตามบทกฎหมายดังกล่าวนิติสัมพันธ์ระหว่างจำเลยที่ 1 กับโจทก์ทั้งสี่จึงหาได้สิ้นสุดลงดังที่จำเลยที่ 3 อุทธรณ์ไม่ อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ข้อที่จำเลยที่ 3 อุทธรณ์ว่าศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยที่ 3 มีหน้าที่ติดตามทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ที่มีอยู่มาจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยพร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์นั้นไม่ถูกต้อง กรณีไม่มีเหตุสมควรเพื่อความเป็นธรรมแก่คู่ความ เป็นการพิพากษาเกินคำขอ ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 52 นั้น พิจารณาแล้วคดีได้ความเป็นยุติว่าร้านสหกรณ์โรงงานกระดาษบางปะอิน จำกัดจำเลยที่ 1 ได้เลิกกิจการและได้มีการแต่งตั้งจำเลยที่ 3 เป็นผู้ชำระบัญชี จำเลยที่ 3 จึงมีอำนาจหน้าที่ในการชำระบัญชีตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 ส่วนที่ 5 ว่าด้วยการชำระบัญชีโดยมาตรา 89 บัญญัติว่า "สหกรณ์นั้นแม้จะได้เลิกไปแล้วก็ให้ฟังถือว่ายังคงดำรงอยู่ตราบเท่าเวลาที่จำเป็นเพื่อการชำระบัญชี" มาตรา 90 บัญญัติว่า "ให้ผู้ชำระบัญชีมีหน้าที่ชำระสะสางกิจการของสหกรณ์จัดการชำระหนี้ และจำหน่ายทรัพย์สินของสหกรณ์นั้นให้เสร็จไป" และมาตรา 94 บัญญัติว่า "ผู้ชำระบัญชีมีอำนาจดังต่อไปนี้... ฯลฯ ..(4) ดำเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับคดีแพ่งหรือคดีอาญาและประนีประนอมยอมความในเรื่องใด ๆ ในนามของสหกรณ์" ดังนี้ เห็นว่า แม้ร้านสหกรณ์โรงงานกระดาษบางปะอิน จำกัด จำเลยที่ 1 จะได้กิจการไปแล้วก็ตามแต่ตามกฎหมายให้ถือว่ายังคงดำรงอยู่ตราบเท่าเวลาที่จำเป็นเพื่อการชำระบัญชีของจำเลยที่ 3 ผู้ชำระบัญชีที่จะ

กระทำการชำระสะสางกิจการ จัดการชำระหนี้และจำหน่ายทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 รวมทั้งดำเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับคดีนี้ให้เสร็จไปในนามของจำเลยที่ 1 และเมื่อปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ค้างชำระสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยแก่โจทก์ทั้งสี่ตามฟ้อง จำเลยที่ 3 ในฐานะผู้ชำระบัญชีจึงมีหน้าที่จัดการชำระหนี้แก่โจทก์ทั้งสี่ในนามของจำเลยที่ 1 ให้เสร็จสิ้นไป ดังนั้น ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยที่ 3 ในฐานะผู้ชำระหนี้ดังกล่าวจึงหาใช่เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 52 ดังที่จำเลยที่ 3 อุทธรณ์ไม่อุทธรณ์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ส่วนอุทธรณ์ประการสุดท้ายที่ว่า การที่ศาลพิพากษาให้จำเลยจ่ายดอกเบี้ยสำหรับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ทั้งสี่นับแต่วันเลิกจ้างนั้นไม่ถูกต้อง พิเคราะห์แล้วเห็นว่า สำหรับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้านั้นไม่มีกฎหมายบังคับให้นายจ้างต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้าง จะถือว่าผิดนัดตั้งแต่วันเลิกจ้างหาได้ไม่ เมื่อไม่ปรากฏว่าทวงถามเมื่อใดจึงชอบที่จะได้รับดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี สำหรับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้านับแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2529 อันเป็นวันเลิกจ้าง จนกว่าจะชำระเสร็จนั้นจึงไม่ถูกต้อง อุทธรณ์ข้อนี้ฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 3 ในฐานะผู้ชำระบัญชีร่วมกันชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีสำหรับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้านับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์ทั้งสี่ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง".

(สินवल คงลาภ-จุนท์ จันทรวงศ์-มาโนช เพียรสนอง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ